



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 194/2015/CA1

//Paraná, 9 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"MORALES, RAUL OSVALDO CONTRA ANSES SOBRE JUBILACION ANTICIPADA"**, Expte. N° FPA 194/2015/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 34/37, contra la resolución de fs. 28/30 que hace lugar a la demanda y declara la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución N° 884/06, en cuanto impide el goce del beneficio jubilatorio acordado a la parte actora conforme el art. 6 de la ley 25994; dispone que la parte demandada proceda a liquidar el beneficio jubilatorio de la parte actora con los haberes respectivos adeudados. Impone las costas a la demandada, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 38 y quedan estos autos en estado de resolver a fs. 42 vta.

II- Que agravia a la demandada la imposición de las costas a su parte y solicita la distribución en el orden causado conforme el art. 21 de la ley 24463.

En relación al fondo de la cuestión debatida, refiere a la política de inclusión fijada y plantea que la Resolución 884/06 de ANSES procura priorizar el otorgamiento de los beneficios a aquellos adultos mayores que no cotizaron en tiempo y forma al sistema, lo que nada tiene de inconstitucional.

Agrega que tanto el PEN con el dictado del decreto 1451/06, como la ANSES con el de la resolución 884/06,



actuaron dentro de las órbitas de sus respectivas facultades y en cumplimiento de sus obligaciones.

Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor deduce acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Nacional de la Seguridad Social solicitando se declare la inconstitucionalidad de la Resolución de ANSES 884/06, y que se ordene el pago de los haberes que no le fueron abonados.

Explica que solicitó el beneficio de jubilación ordinaria conforme lo previsto en la ley 24476, el cual le fue otorgado pero el pago fue suspendido por aplicación de la resolución 884/06 y por percibir un haber de retiro militar.

El a quo hizo lugar a la demanda y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que del estudio de los actuados surge que la cuestión guarda relación con lo resuelto por este Tribunal en los autos: "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013.

En virtud de ello, cabe remitirse *-mutatis mutandi-* a las razones expresadas en la causa de mención, cuyos argumentos resultan plenamente aplicables a la presente, a tal fin, se incorporará como parte integrativa de esta sentencia, en fotocopia certificada, correspondiendo en consecuencia expedirse en sentido favorable al mantenimiento de la resolución venida en apelación.

V- Que finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Drs. Magali Estefanía Batto en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA (\$350,00), y los correspondientes al Dr. Lionel





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 194/2015/CA1

Miguel Saiz en la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO (\$525,00) -arts. 8 y 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013, cuya copia certificada deberá ser agregada a la presente, conforme se indica en los considerandos.

2- Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 70 del CPCCN).

3- Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Drs. Magali Estefanía Batto en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA (\$350,00), y los correspondientes al Dr. Lionel Miguel Saiz en la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO (\$525,00) -arts. 8 y 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

4- Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

